

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |   |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 新北市政府環境保護局<br>裁處書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 發文日期                         | 中華民國 114 年 8 月 15 日        |   |                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 發文字號                         | 新北環稽字第 20-114-080015 號     |   |                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 併案                           | 新北環稽字第 1141627937 號函（同日發文） |   |                     |
| 受處分人              | 姓名或名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 黃承裕                          | 性別                         | 男 | 出生日期                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |   | 民國 45 年<br>10 月 8 日 |
| 受處分人              | 國民身分證<br>統一編號<br>或國籍及護<br>照號碼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F551864203                   | 其他足資辨別之特徵                  |   | （無）                 |
| 受處分人              | 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號      |                            |   |                     |
| 違規場所              | 名稱及地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 系爭工廠 新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號 |                            |   |                     |
| 代表人或<br>管理人       | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 性別                         |   | 出生日期                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                            |   |                     |
| 主旨                | <p>臺端於新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，未依規定取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置、操作，違反空氣污染防制法第 24 條第 1 項、第 2 項規定，處新臺幣 96 萬元罰鍰，並命停工及限期申請取得設置或操作許可證。</p>                                                                                                                                                                                                                      |                              |                            |   |                     |
| 事實                | <p>一、臺端於新北市鶯歌區棠昀路 2 段 10 巷 12 號內，以水性塗料、皮革鞣製機與噴塗設備，從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，核屬改制前行政院環境保護署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告第 2 批第 2 類應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序）。</p> <p>二、本局於 113 年 6 月 17 日 16 時許派員至系爭工廠稽查，發現臺端於系爭工廠從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，惟未領有固定污染源設置及操作許可證即逕行設置及操作。稽查時於廠內垃圾桶發現廢皮革（D-1699）、工作台上發現擺放數張天然皮革（牛皮），並於噴塗設備區域查獲數桶噴塗顏料及大量漆渣殘留，現場器具及皮革鞣製機內亦有大量廢水殘留，並擺放數桶染料用於上</p> |                              |                            |   |                     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>色。此有本局稽查紀錄（稽查紀錄編號：04E113048003）及現場採證照片附卷。</p> <p>三、另依 113 年 6 月 16 日監視器攝得臺端以水桶裝集染料廢水並推運至大窠溪傾倒排放之行為；廠區內查獲之數桶塗料桶係臺端於 113 年 3 月 19 日向昱銘化工有限公司購入進貨，本局並查得該公司自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 6 月 17 日止，有數次對臺端銷售皮革塗料之紀錄。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 理由及<br>法令依據 | <p>一、按空氣污染防制法第 24 條第 1 項及第 2 項規定：「公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，應於設置或變更前，檢具空氣污染防制計畫，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請及取得設置許可證，並依許可證內容進行設置或變更（第 1 項）。前項固定污染源設置或變更後，應檢具符合本法相關規定之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託之機關申請及取得操作許可證，並依核發之許可證內容進行操作（第 2 項）。」同法第 63 條規定：「公私場所未依第 24 條第 1 項或第 2 項規定取得許可證，逕行設置、變更或操作者，處新臺幣 2 萬元以上 1 百萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣 10 萬元以上 2 千萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請取得設置或操作許可證。」</p> <p>二、又公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條規定：「違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以罰鍰裁罰公式計算應處罰鍰，…（第 1 項）。前項罰鍰裁罰公式如下：罰鍰額度＝A×B×C×D×（1+E）×罰鍰下限（第 2 項）。…各級主管機關裁處時，除依前 4 項規定計算應處罰鍰額度外，並應依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反本法上義務行為應受責難程度及所生影響，並得考量受處分者之資力，予以論處（第 5 項）。」</p> <p>三、臺端所屬場所屬未登記之工廠，且於廠內從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，為未經合法登記或許可之污染源（皮革整製程序），屬未依本法第 24 條規定申請及取得許可證者。同法第 96 條第 1 項第 1 款規定，未經合法登記或許可之污染源，違反本法之規定者，屬情節重大。故無公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 2、應減輕裁罰事項（三）</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
|      | <p>規定：「違規日前 3 年內首次違反本法規定，且未涉及本法第 96 條第 1 項規定之情節重大情形」之適用。</p> <p>四、本局依公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 1 及附表 2 規定，為加重及減輕裁罰事項之權重後計算本案罰鍰額度：罰鍰額度＝A×B×C×D×（1+E）×罰鍰下限＝6×1×1×1×（1+0.6）×10 萬元＝96 萬元。並依按行政罰法第 18 條第 1 項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」審酌臺端違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及資力，處新臺幣 96 萬元罰鍰。</p> <p>五、本局前以 113 年 10 月 4 日新北環稽字第 1131957268 號函併附同日新北環稽字第 20-113-100001 號裁處書裁處臺端 160 萬元罰鍰，經重新審視相關事證，爰依按行政罰法第 5 條規定：「行為後法律或自治條例有變更者，適用裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。」撤銷該裁處書，並以本裁處書重為處分。</p> |      |                    |
| 繳款期限 | 自本裁處書送達之次日起三十日內                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 繳款地點 | 依附繳款單所載金融機構或便利商店繳納 |
| 注意事項 | <p>1. 不服本處分者，得自本處分書送達之次日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關函轉新北市政府提起訴願。</p> <p>2. 罰鍰逾期不繳納者，即移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。</p> <p>3. 請於本處分書送達之次日起三十日內停止操作，並依空氣污染防制法第 24 條規定申請取得設置或操作許可證。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |

處分機關：新北市政府環境保護局

局 長